



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 63/10

- התובעים: 1. נציגות הבית המשותף רח' קדיש לוז 6
2. שטיינברג ירון
3. מיכאל שביט
באמצעות עו"ד בעוז מאירי

נ ג ד

- הנתבעים: 1. שריקי שמואל
2. שריקי שושנה
רחוב הרצוג 9, ירושלים

פ ס ק - ד י ן

עניינה של התביעה, בדרישת התובעים למתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס "דק" שבנו בחצר משותפת, להרוס מדרגות שהנתבעים בנו מדירתם לאותה חצר, וכן לבטל את הפתח הקיים בדירת הנתבעים, ממנו מתאפשרת היציאה לחצר.

בנוסף, דרשו התובעים לחייב את הנתבעים לשלם סך של 600 ₪ בגין חלקם בהשתתפות אחזקת הבית המשותף.

א. העובדות:

1. המדובר בבית משותף ברחוב קדיש לוז 6 בירושלים (להלן: "הבית המשותף"), המהווה בניין אחד מתוך שלושה בניינים הרשומים כבית משותף אחד, ואשר סביבם קיימת חצר המהווה רכוש משותף (להלן "החצר").

2. לשלושת הבניינים קיים תקנון מוסכם. בסעיף 3 לתקנון נקבע כדלקמן:

(א) חובת ההחזקה, הטיפול והניהול של החלק של הרכוש המשותף של הבית הנמצא בתוך תחומי כל כניסה יחולו על בעלי הדירות באותה כניסה בלבד.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

האמור לעיל יחול לגבי הגגות, חדרי המדרגות, המעליות, מקלטים, מחסנים, מתקנים משותפים וכל חלק אחר של הרכוש המשותף המצוי בתחומי כל כניסה ולא הוצא ממנו במפורש בתקנון זה..."

(ב) בעלי היחידות בכל אחת מהכניסות יבחרו מבין בעלי היחידות שבאותה כניסה, נציגות בת 3 חברים לכל כניסה, אשר תנהל את ענייניה של אותה כניסה."

3. התובעת מס' 1 הינה נציגות הבית המשותף, והתובעים 2,3 גרים בדירות בבית המשותף. הנתבעים הינם בעלי דירה המצויה בקומת הקרקע של הבית המשותף.

4. הנתבעים בנו בשטח החצר הסמוך לביתם משטח "דק", מוגבה מעט מפני הקרקע, וגידרו אותו באופן חלקי במעקה עץ ובאדניות פרחים. כן בנו הנתבעים מדרגות מתכת המובילות ל"דק", מדלת הקיימת כיום בדירתם. דלת זו, כך לטענת הנתבעים הייתה בדירה עת רכשו אותה.

5. ביום 25.3.10 הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים, במסגרתה דרשו, כאמור, כי יינתן צו המורה לנתבעים להרוס את ה"דק" ואת המדרגות, וכן לבטל את הפתח שיצרו לטענתם בקיר הבית המשותף. בנוסף, דרשו התובעים לחייב את הנתבעים לשלם סך של 600 ₪ בגין חלקם בהשתתפות איטום הבית המשותף.

6. ביום 28.4.10 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים, במסגרתו הכחישו הנתבעים את האמור בכתב התביעה.

7. ביום 17.6.10 וביום 1.7.10 התקיימו דיונים בפני, במהלכם שטחו הצדדים את טענותיהם. כל הניסיונות לפשר בין הצדדים לא עלו יפה ובסופו של דבר בקשו התובעים כי הנושא יוכרע על ידי המפקח.

ב. טענות התובעים:

8. התובעים טוענים, כי מדובר בעבודות הדורשות הסכמה של האסיפה הכללית, וכל עוד הנתבעים לא קבלו הסכמה זו, הם מנועים מלבנות ברכוש המשותף. התובעים אף טוענים כי בניית ה"דק" מהווה תפיסת חזקה ייחודית, הדורשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

9. התובעים טענו, כי הנתבעים לא גרים בבית המשותף, ולכן נופלת מאליה טענתם לעניין התאמת הבית המשותף לאנשים בעלי מוגבלות. בעניין זה הצהירו התובעים בדיון שנערך בפני, כי אם הנתבעים יעברו לגור בבניין, כי אז, לפני משורת הדין תהא הנציגות מוכנה להתחשב במצבם. התובעים חזרו על הצהרה זו גם בדיון מיום 1.7.10.

10. התובעים טענו, כי אין ממש בטענה ששטח ה"דק" פתוח לכולם. האופן בו נבנה ה"דק" וכן מיקומו, מביאים לכך שהלכה למעשה השטח יהיה בשימוש בלעדי של הנתבעים.

11. התובעים טענו כי הם אינם מעוניינים בשימוש הנתבעים בשטח הדק כחצר, שכן הדבר גורם לרעש ומהווה מטרד לדיירי כל הקומות העליונות. לטענת התובעים, הנציגות קבעה ששטח זה ישמש כגינת נוי (ולא כשטח ישיבה ומשחק) וכך לטענתם יש להותיר השטח. יצוין, כי בדיון מיום 1.7.10 צמצמו התובעים עמדתם כאמור, והבהירו כי אם תוסר כל הבניה שנבנתה, הם לא יתנגדו לכך שהמקום ישמש גם לשהייה, ובלבד, שהדבר יתאפשר גם ליתר הדיירים בבית המשותף.

12. לטענת התובעים, בבית המשותף אין בניות דומות, אלא רק בבניינים הסמוכים. בעניין זה מבהירים התובעים כי אומנם כל הבניינים רשומים כבית משותף אחד, אך על פי סעיף 3 לתקנון המוסכם, כל כניסה מנהלת את ענייניה בעצמה. מכל מקום מוסיפים התובעים, אין עוד דייר שריצף את החצר ב"דק", כפי שעשו זאת הנתבעים. עוד הבהירו התובעים בעניין זה, כי אם יתברר שיש בבית המשותף בניות נוספות, הנציגות תפעל להסדרת הנושא, בדיוק כפי שהיא פועלת במקרה דנן.

13. אשר לדלת בדירת הנתבעים, טענו התובעים, כי במקור לא היתה דלת בדירה, כי אם חלון.

ב. טענות הנתבעים:

14. הנתבעים טענו, כי התובעת מס' 1 אינה בעלת סמכות להגיש תביעה זו או להתנגד לבקשת הנתבעים, שכן יש לקיים אסיפה כללית של כל שלושת הבניינים הרשומים כבית משותף אחד. כן טענו הנתבעים כי התובע מס' 2 אינו בעל דירה בבנין וממילא אין לו כל סמכות לתבוע, לא בשמו, ולא בשם הנציגות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

15. הנתבעים טענו, כי הם לא הוזמנו לאסיפות הכלליות ונמנעה מהם האפשרות ליטול חלק בהחלטות הנוגעות לבית המשותף בכלל, ולא לה הנוגעות לעניינם בפרט.
16. לגופו של עניין טענו הנתבעים, כי המדרגות שבנו הינן מדרגות זמניות, שכל מטרתן הוא לאפשר להם ליהנות מהצר המשותפת. לטענתם, המצב כיום הוא שעל מנת שיגיעו לחצר עליהם להקיף את כל הבניין, ללכת בשבילים ובמדרגות, ועל כן בניית המדרגות רק מאפשרת להם את השימוש בחצר ככל דיירי הבית המשותף.
17. בעניין זה הוסיפו הנתבעים, כי הנתבעת מס' 1 ובתה הינן נכות המתקשות בחליכה, ועל כן, אין להם אפשרות להגיע לחצר, אלא באמצעות המדרגות. הוסיפו הנתבעים וטענו בעניין זה, כי הם פעלו בהתאם לסעיף 59ג' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין או החוק"), שכן הם ממשו את זכותם הלגיטימית להשתמש בחצר הבית המשותף.
18. הנתבעים טענו, כי הם פעלו בדיוק באותו אופן בו פעלו יתר הדיירים בבית המשותף, ואין להפלותם לרעה. הנתבעים אף הוסיפו כי המדרגות שהם בנו הינן זמניות, בעוד אלה שבנו יתר הדיירים הינן מדרגות קבועות.
19. הנתבעים טענו, כי הם לא פתחו דלת בחזית הבית אלא שיפצו דלת ישנה שהייתה זה מכבר. עם זאת, בדיון שהתקיים ביום 17.6.10 הצהיר הנתבע כי "למיטב ידיעתי, אכן אין מדובר בפתח מקורי משעה שהבניין נבנה, אך מצד שני, כל הדירות בקומת הקרקע, 8 יחידות, לכולם יש פתחים החוצה".
20. הנתבעים טענו כי ה"דק" שבנו נועד לכך שניתן יהיה לעשות שימוש בחצר. לטענתם, החצר כיום מוזנחת ולא מטופלת, והצמחייה הקיימת, כמו גם התנאים הטופוגרפיים במקום, לא מאפשרים שימוש ללא יישור הקרקע באמצעות ה"דק". עוד נטען על ידי הנתבעים, כי הצבת ה"דק" נועדה להשוות בין חזות הגינה בחזית הבית המשותף, לבין זו שבעורפו של הבית המשותף.
21. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי כל דכפין רשאי להשתמש ב"דק", ואין מדובר בתפיסת חזקה ייחודית.
22. הנתבעים טענו, כי קבלו את הסכמת הנציגות בטרם בנו את המדרגות וה"דק", אך לטענתם, הסכמה זו ניתנה בעל פה ואין להם מסמך בכתב המעיד על כך. מכל מקום, טוענים הנתבעים,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

28. סעיף 59ג לחוק קובע כדלקמן:

(א)...

(ב) בעל דירה שהוא, שכן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) לבצע התאמה ברכוש המשותף...".

...

(ז) אסיפת הדיירים רשאית להחליט, כי עם חלוף הצורך בהתאמה, לרבות במקרה שבו הפסיק האדם עם המוגבלות להתגורר בדירה, על בעל הדירה להסיר את ההתאמה, להחזיר את המצב לקדמותו, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך...".

כפי שניתן להבחין, לשונו של סעיף קטן (ב) סובל הן את פרשנות התובעים והן את פרשנות הנתבעים. עם זאת, יש בלשונו הברורה והחד משמעית של סעיף קטן (ז) כדי להכריע את הכף לטובת עמדת התובעים. כמובא לעיל, סעיף קטן (ז) קובע מפורשות כי אם הפסיק האדם בעל המוגבלות להתגורר בדירה, רשאית אסיפת הדיירים להחליט כי ההתאמה תוסר. מכאן המסקנה, כי המגורים בדירה של בעל המוגבלות הינה הבסיס לביצוע עבודות ההתאמה.

29. חיזוק לכך ניתן למצוא אף מלשונו של סעיף קטן (ב) גופו. הסעיף קובע כי "**בעל דירה שהוא, שכן משפחתו המתגורר עימו... הוא אדם בעל מוגבלות**" (ההדגשה לא במקור). המחוקק קבע כי סעיף 59ג יחול גם במקרה בו בן משפחה של בעל הדירה הוא בעל המוגבלות, אך בתנאי שהוא מתגורר עימו. מכאן ניתן ללמוד כי מגורי בעל המוגבלות בדירה הינם תנאי בסיס לתחולת הסעיף. ודוק: אמנם המילים "מתגורר עימו" מוסבות על בן המשפחה, אך יש לקרוא אותן גם בהקשר לבעל הדירה עצמו, שאם לא כן, משמעות הסעיף תהא כי הוא חל כל אימת שכן המשפחה בעל המוגבלות מתגורר עם בעל הדירה, אף אם בפועל הם גרים בדירה אחרת. מובן, כי לא ניתן לקבל פרשנות זו.

30. אף בחינת תכלית החקיקה מביאה למסקנה הנ"ל. על תכליתה של ההוראה עמד המחוקק במסגרת הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 21) (התאמות לאדם עם מוגבלות), התשס"א-2001, כדלקמן:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"אדם עם מוגבלות נדרש לקבל את הסכמת כלל בעלי הדירות כדי לבצע את מרבית ההתאמות והשינויים ברכוש המשותף, הדרושים לו לניהול חיים תקינים, בטוחים ועצמאיים. מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי אדם עם מוגבלות, שרופא בעל תואר מומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום קבע כי הדבר דרוש לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה, רשאי לבצע את ההתאמות המנויות בתוספת השניה המוצעת בהתקיים התנאים הקבועים בהצעת החוק. [ההדגשה לא במקור. יצוין כי הורתו של הסעיף כבר בתיקון מס' 11 לחוק].

מדברי ההסבר עולה מפורשות כי מטרת התיקון היתה לאפשר לבעל המוגבלות לנהל את חייו בדירתו באופן עצמאי. ברי, אין כל תכלית לסעיף, מקום בו בעל המוגבלות כלל לא גר בדירה, ואין טעם לצמצם את זכויותיהן הקנייניות של יתר הדיירים ברכוש המשותף, מקום בו לא קיימת הצדקה לכך.

31. הנה כי כן, מקובלת עלי עמדת התובעים כי אין תחולה במקרה דנן לסעיף 59ג, ולו מאחר שהנתבעים וביתם אינם גרים בדירה.

32. למעלה מהצורך יוסף עוד כי מכל מקום, הנתבעים כלל לא הראו כי הם עומדים בתנאי הסף שנקבעו בסעיף 59ג לחוק. כך למשל לא הוצג מטעמם אישור רפואי המעיד על כך שביצוע ההתאמה דרוש לבעל המוגבלות. משלא עמדו הנתבעים בתנאי הסף, הם אינם רשאים לטעון לתחולת הסעיף בעניינם.

33. זאת ועוד: בהתאם לתוספת השנייה לחוק, אופייה של הפעולה המתבקשת על ידי הנתבעים דרושה, למצער, הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית המשותף, הסכמה זו לא הוצגה על ידי הנתבעים, וממילא יש לדחות טענתם בעניין זה.

34. מן המקובץ עולה כי יש לדחות את טענת הנתבעים לתחולת סעיף 59ג בענייננו, ובנסיבות אלה, יש לבחון את הפעולות שבוצעו על ידי הנתבעים במנותק מסעיף 59ג לחוק. אין צורך לומר כי ככל שישתנו הנסיבות שמורה לנתבעים הזכות לפעול על פי המתווה שנקבע בסעיף 59ג לחוק, ובעניין זה לא למותר להזכיר כי אף התובעת הבהירה בפני, כי היא תשתדל לסייע לנתבעים.

35. **פעולות הבניה שביצעו הנתבעים:**

36. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

בנוסף, סעיף 12 לתקנון המצוי קובע כי:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

37. מסעיף 62 לחוק המקרקעין, ומסעיף 12 לתקנון המצוי, עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת, ללא הסכמת כל בעלי הדירות. ככל שהמדובר בהצמדה של חלק מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירה, כי אז קובע סעיף 71 לחוק כי דורשה הסכמתם של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

38. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה, טעונה הסכמת בעלי הדירות כאמור. במהותה, דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף. עמד על כך בית המשפט העליון בע"א 2525/92 גבי וקרני ואוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850:

...משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. "תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם' (ע"א 504/68, בעמ' 692; ע"א 31/70, בעמ' 391)".

39. הנה כי כן, כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית, יש לקבל את הסכמת כל הדיירים בבית המשותף, או במקרה של הרחבת דירה 75% מהם ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירתם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

40. לעומת זאת, שימוש שאין בו תפיסת חזקה ייחודית, יכול שלא יחייב הסכמת האסיפה הכללית כלל, ויכול שידרוש רוב רגיל. הדבר תלוי, כמובן, בסוג השימוש ובהשפעתו על הרכוש המשותף ואו על הבית כולו. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אזי לא תידרש הסכמת האסיפה הכללית כלל. כך נקבע למשל בע"א 549/73 וינטרס נ. זמורה פד"י, כח(1), 645:

"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית המתירה אותו. נראה לי, כי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים..."

41. מאידך גיסא, שימוש אחר, שאינו שימוש רגיל וסביר, יחייב, ככלל, את הסכמת האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 2א לתקנון המצוי הקובע:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". [ר' לעניין זה המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד, לה(4), 278].

42. בהקשר לכך חשוב לציין, כי לא פעם נפסק כי כל פגיעה בחזותו החיצונית של הבית המשותף, אף פגיעה מועטה, עלולה להוות שינוי המצריך הסכמת רוב הדיירים באסיפה הכללית [ר' למשל: ע"א 515/65, רבובסקי נ' גלסברג, פד"י כ(2), 290, ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין, פ"ד, מ(1), 724].

43. מן הכלל אל הפרט: במקרה דנן ביצעו הנתבעים שלוש פעולות: בנו "דק" כמתואר לעיל, הציבו מדרגות, והשתמשו בדלת שלא היתה קיימת במקור. נבחן את השימושים הנ"ל על רקע האמור לעיל.

44. בניית ה"דק":

45. בניית ה"דק" במקום, בהתחשב באופיו ומיקומו, תביא, הלכה למעשה, לכך שהשטח ישמש את הנתבעים באופן קבוע, ויחשב כשטח שלנתבעים חזקה ייחודית בו. ניסיון החיים מלמד, כי מקום שבו בונה בעל דירה משטח "דק" בחצר משותפת, באופן שקיימת גישה ישירה מתוך



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

דירתו אל אותו משטח, וודאי באופן בו מבקשים הנתבעים לעשות כן במקרה דנן, היינו באופן שקיימת גדר המקיפה (גם אם באופן חלקי) את ה"דק", נוטים בעלי הדירות האחרים לחשוב כי מדובר ברכושו הפרטי.

46. מראית העין במקרה זה, הינה חזות הכל. גם אם יודיעו הנתבעים, כפי שאכן טענו בפני, שאין הם תובעים לעצמם זכות שימוש בלעדית במקום, ויתחייבו שלא למנוע מהתובעים שימוש במקום, יש להניח, כי שימוש כזה לא יעשה בשל תחושת אי הנעימות הכרוכה בדבר. נראה, כי הלכה למעשה, בסופו של דבר הנתבעים יעשו במשטח זה שימוש כבתוך שלהם, בתוך כך, מן הסתם, יטפחו אותו ויניחו בו חפציהם, ותישלל ממילא זכותם של יתר בעלי הדירות בבניין.

47. הנה כי כן, המשמעות המעשית של בניית ה"דק" כפי שנבנה על ידי הנתבעים, הינה הצמדה בפועל של חלק מהחצר המשותפת, אל דירת הנתבעים. הצמדה שכזו, לא ניתן לבצע ללא הסכמת הבעלים (כולם או 75% כאמור), ומשלא הוצגה הסכמה כזו דין התביעה להסרת ה"דק" להתקבל.

48. אשר למדרגות:

49. בניגוד לבניית ה"דק" המדרגות כשלעצמן, ללא שנלווה לכך ריצוף או גידור השטח, אינם מביאים לידי תפיסת חזקה ייחודית. עם זאת, אין ספק, כי בענייננו, מדובר בשימוש המשפיע, לכל הפחות, על חזותו החיצונית של הבית, וממילא, כאמור לעיל, דרושה הסכמה של האסיפה הכללית. דא עקא, שהסכמה כזו לא הוצגה, ועל כן, דינה של התביעה להתקבל אף בעניין זה.

50. אשר לפתיחת הדלת בדירת הנתבעים:

51. אכן, הקיר החיצוני של הבית מהווה רכוש משותף, והגדלת חלון לדלת מהווה פגיעה בחזות החיצונית של הבית, וככזו, ככלל, מצריכה הסכמה של האסיפה הכללית.

52. יחד עם זאת, נראה כי במקרה דנן, אין לבקש מהנתבעים להשיב המצב לקדמותו.

53. אין חולק כי הנתבעים רכשו את דירתם כאשר הדלת הייתה קיימת, ומעדויות הצדדים עולה, כי דלת זו נמצאת כבר זמן רב במבנה.

54. בנסיבות אלו, וכל עוד לא הוכח אחרת, יש להניח כי האסיפה הכללית לא התנגדה בשעתו להרחבת החלון. חלוף הזמן, ושתיקת התובעים עד היום בעניין זה, עומדת להם לרועץ, ועל כן, בנסיבות העניין, לא מצאתי לנכון לחייב את הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בזכותם הקניינית של התובעים. יפים לעניין זה דברים שנכתבו בע"א 281/61 שלוסר נ' כ"ץ,
פ"ד טו 2329:

"אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כל שהיא מרכושו של הזולת רק מפני שנוח
לו הדבר, או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא – אפילו
מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה אליו מצד בני אדם. אין לזהות
שיקולים מוסריים עם שיקולים שביושר במשמעות המשפטית, דבר התלוי
ברצונו הטוב של הזולת אין לכפות עליו "רצון טוב" זה על ידי החלת שיקולים
שביושר. עוד לא שמענו על הלכה מעין זו."

לא למותר לשוב ולהדגיש בעניין זה כי הנתבעים לא גרים בדירה, והתובעים הצהירו כי לו הם
יעברו לגור בדירה, תהא התחשבות במצבם.

62. אני מקבל את טענת הנתבעים כי יש למחוק את התובע מס' 2 מכתב התביעה. בהיעדר הכחשה
לטענת הנתבעים כי תובע זה אינו בעל דירה, אין הוא צד לסכסוך בתביעה דנן.

63. סיכומו של דבר -

ניתן בזה צו עשה המורה לנתבעים לסלק את ה"דק" שבנו וכן את המדרגות.

לאור הצהרת הנתבעים כי הם ישלמו את חלקם הנדרש בהשתתפות איטום הבית המשותף,
מתקבלת התביעה בנושא זה.

בנסיבות העניין, ובהתחשב בנסיבות האישיות של הנתבעים, לא מצאתי לנכון לעשות צו
להוצאות.

ניתן היום, יג' תשרי התשע"א (21.9.10) בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם
אישור מסירה.

ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין